

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국가채권 등 체납액 위탁징수업무 불철저
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제19조 제2호 및 제3호에 따라 체납국세 위탁징수업무, 국가채권 체납액 및 교통과태료 위탁회수기획·총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 수탁사실 안내서 통지 및 납부촉구 안내문 발송 업무 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국가채권 등 체납액 위탁징수업무 요강」(이하 “요강”이라 한다) 제7조 제1항에 따르면 체납액 징수업무를 위탁받은 때에는 체납액 징수업무 수탁사실 안내서(이하 “수탁사실 안내서”라 한다)를 체납자에게 통지하도록 되어 있으며

같은 요강 제6조 제1항에 따르면 중앙관서의 장 등으로부터 체납액 징수업무를 위탁 받은 때에는 지체 없이 위탁징수업무¹⁾에 착수하도록

1) “위탁징수업무”란 체납자의 주소 또는 거소 확인, 재산조사, 체납액의 납부를 촉구하는 안내문 발송과 전화 또는 방문 상담 등 관계법령에서 정한 위탁사무를 말함

되어 있고 같은 요강 제8조에 따르면 체납액 납부촉구는 관계법령에서 정한 안내문(이하 “납부촉구 안내문” 라 한다) 발송과 전화 또는 방문 상담의 방법으로 하도록 되어 있다.

따라서 위탁징수업무의 성실한 이행을 위하여 체납액 징수업무를 위탁받은 때에는 지체 없이 체납자에게 수탁사실 안내서 및 납부촉구 안내문을 발송하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 위탁받은 국세 체납(총 ×건) 및 국가채권 등2)(총 ×건)에 대한 수탁사실 안내서 통지 및 납부촉구 안내문 발송 실태를 점검한 결과

국가채권 등 관련 수탁사실 안내서 통지의 경우3) 2015. 5. 26. ○○○로부터 위탁받은 체납자 ●●● 국가채권(2015AB00027, 체납액: ×원)은 감사일 현재까지 7년 4개월이 지나도록 수탁사실 안내서를 체납자에게 통지하지 않은 상태에서 2017. 10. 17. 납부촉구 하는 등

[표 6]과 같이 2015년 ○○○로부터 2차례 체납액 징수업무를 위탁 받은 ×××건(체납액 합계: “기재 생략”) 중 388건(체납액 합계: “기재 생략”)에 대해 체납자에게 수탁사실 안내서를 통지하지 않았고 그 중 ×건(체납액 합계: “기재 생략”)은 수탁사실 안내서를 통지하지 않은 상태에서 납부촉구 안내문을 발송한 사실이 확인되었다.

2) 본 조치요구서에는 현업에서 실제 관리하는 구분 방식을 따라 징수업무를 위탁 받은 ‘국세 체납액’과 그 외에 채권을 ‘국가채권 등’으로 표현하기로 함

3) 국세 체납의 경우 수탁사실 안내서 미통지 사례는 없었음

[표 6] 국가채권 등 수탁사실 안내서 미통지 현황

(단위 : 건, 백만 원)

중앙관서	위탁일자	전체 위탁		수탁사실 안내서 미통지		납부촉구 발송	
		건수	체납액	건수	체납액	건수	체납액

“기재 생략”

국가채권 등의 납부촉구 안내문 발송의 경우⁴⁾ 2017. 9. 7. ●●●● 으로부터 위탁받은 체납자 ○○○○ 국가채권(체납액: “기재 생략”)은 감사일 현재까지 5년 1개월이 지나도록 납부촉구 안내문을 체납자에게 발송 하지 않는 등

[표 7] 및 [별지 1] “국가채권 등 납부촉구 안내문 미발송 명세”와 같이 9개 중앙관서에서 체납액 징수업무를 위탁받은 총 ×건(체납액 합계: “기재 생략”)에 대해 납부촉구 안내문을 발송하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 7] 국가채권 등 납부촉구 안내문 미발송 현황

(단위 : 건, 백만 원)

순번	중앙관서	위탁일자	전체 위탁		미발송	
			건수	체납액	건수	체납액

“기재 생략”

4) 국세 체납의 경우 납부촉구 안내문 미발송 사례는 없었음

순번	중앙관서	위탁일자	전체 위탁		미발송	
			건수	체납액	건수	체납액

“기재 생략”

또한 체납징수업무 전산시스템에서는 수탁사실 안내서 통지의 경우 수입처리를 하면 자동으로 발송되는 시스템을 갖추고 있지만 납부촉구 안내문 발송의 경우에는 특별한 사유 없이 미발송 되는 것에 대한 모니터링 기능 등이 없는 것으로 확인되므로 위 두가지 주요 업무가 누락되지 않게 해당 전산시스템을 개선할 필요가 있었다.

한편 [표 8]과 같이 수탁사실 안내서(별지 제1호 서식) 및 납부촉구 안내문(별지 제3호 서식)은 관련 법령에 따라 구분되는 행위이나 체납액 수탁사실과 납부요청 등 같은 내용을 담고 있는데 요강에는 체납징수 업무 위탁 후 지체 없이 납부촉구 안내문을 발송해야 한다고 되어 있어

수탁사실 안내서를 통지한 후 바로 납부촉구 안내문을 발송해야 하는 현행 요강은 체납자에게 단기간에 이루어지는 반복 납부 촉구

행위일 수 있으므로 수탁사실 안내서 통지 후 일정기간을 두고 납부 촉구 안내문을 발송하는 것과 최초 납부촉구 안내문 발송 후에도 미납이 지속될 경우 납부촉구 안내문을 재발송하는 시기에 대한 기준이 없는 것에 대한 개선 방안을 검토할 필요가 있었다.

[표 8] 수탁사실 안내서 및 납부촉구 안내문 양식

수탁사실 안내서	납부촉구 안내문																																																																																			
【별지 제1호서식】(2017.7.24. 개정) 한 국 자 산 관 리 공 사 수신자 (채납자명) (경유) 제 목 채납액 징수업무 수탁사실 안내 ○○○○장(관)으로부터 귀하의 아래 채납액에 대한 채납액 징수업무를 수탁하였음을 알려드리오니, 빠른 시일 내에 채납액을 납부하여 주시기 바랍니다.(근거) <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">채납자</td><td>성 명 (상 호)</td><td></td><td>생 년 월 일 (사업자등록번호)</td><td></td></tr> <tr> <td>주 소 (사업장)</td><td colspan="3"></td></tr> </table> 위 탁 기 관 위 탁 일 자 <table border="1"> <tr> <th colspan="5">위탁 대상 채납액의 내용 (단위: 원)</th></tr> <tr> <th>(전자)납부번호</th><th>채권종류</th><th>채 납 액</th><th>최초 이월기한</th><th>비 고</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ※ 채납액은 2017. . . 일 기준이며 연체금 추가 등으로 실제 납부할 금액에 변동이 있을 수 있으나, 채납액을 납부하고자 하는 경우에는 아래 담당자에게 연락하시기 바랍니다.	채납자	성 명 (상 호)		생 년 월 일 (사업자등록번호)		주 소 (사업장)				위탁 대상 채납액의 내용 (단위: 원)					(전자)납부번호	채권종류	채 납 액	최초 이월기한	비 고																										【별지 제3호서식】(2017.7.24. 개정) 한 국 자 산 관 리 공 사 수신자 (채납자명) (경유) 제 목 채납액 납부 촉구서 한국자산관리공사는 ○○○○장(관)으로부터 귀하의 아래 채납액에 대한 징수업무를 수탁받아 납부 촉구를 하오니, 빠른 시일 내에 채납액을 납부하여 주시기 바랍니다.(근거) <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">채 납 자</td><td>성 명 (상 호)</td><td></td><td>생 년 월 일 (사업자등록번호)</td><td></td></tr> <tr> <td>주 소 (사업장)</td><td colspan="3"></td></tr> </table> 위 탁 기 관 위 탁 일 자 <table border="1"> <tr> <th colspan="5">위탁대상 채납액의 내용 (단위: 원)</th></tr> <tr> <th>(전자)납부번호</th><th>채권종류</th><th>채 납 액</th><th>최초 이월기한</th><th>비 고</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> ※ 세목 5건이 초과된 건의 내역은 담당자에게 별도통지하시기 바랍니다. ※ 채납액은 2017. . . 일 기준이며 연체금 추가 등으로 실제 납부할 금액에 변동이 있을 수 있으나, 채납액을 납부하고자 하는 경우에는 아래 담당자에게 연락하시기 바랍니다. 끝	채 납 자	성 명 (상 호)		생 년 월 일 (사업자등록번호)		주 소 (사업장)				위탁대상 채납액의 내용 (단위: 원)					(전자)납부번호	채권종류	채 납 액	최초 이월기한	비 고																				
채납자		성 명 (상 호)		생 년 월 일 (사업자등록번호)																																																																																
	주 소 (사업장)																																																																																			
위탁 대상 채납액의 내용 (단위: 원)																																																																																				
(전자)납부번호	채권종류	채 납 액	최초 이월기한	비 고																																																																																
채 납 자	성 명 (상 호)		생 년 월 일 (사업자등록번호)																																																																																	
	주 소 (사업장)																																																																																			
위탁대상 채납액의 내용 (단위: 원)																																																																																				
(전자)납부번호	채권종류	채 납 액	최초 이월기한	비 고																																																																																

다. 위탁징수업무 보류·해지·중단 업무 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제15조 제1항에 따르면 위탁의뢰를 받은 후 [표 9]의 ‘가’의 각 호 어느 하나에 해당하는 보류사유가 발생하여 중앙관서의 장 등으로부터 위탁징수의 보류 통보를 받은 때에는 즉시 위탁징수업무를 일시 중지하도록 되어 있고

같은 요강 제16조 제1항에 따르면 위탁의뢰를 받은 후 [표 9]의 ‘나’의 각 호 어느 하나에 해당하는 해지사유가 발생하여 중앙관서의 장 등으로부터 위탁징수의 해지 통보를 받은 때에는 즉시 위탁징수업무를 중지하도록 되어 있다.

[표 9] 위탁징수업무 보류 및 해지 사유

가. 보류 사유 (요강 제15조 제1항 각 호)	나. 해지사유 (요강 제16조 제1항 각 호)
1. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제44조의 규정에 의하여 법원이 채납처분의 중지를 명한 때 2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제58조의 규정에 의하여 채납처분이 중지된 때 3. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제140조에 따른 징수의 유예가 있는 때 4. 공사에 징수를 의뢰한 후 채납자 등으로부터 채납액에 대하여 이의신청·심사청구·심판청구·행정소송 절차가 제기된 때 5. 관계법령에 따라 채납액의 징수가 유예된 때	1. 채권이 변제되거나 소멸시효가 완성되어 채납자의 납부의무가 소멸된 경우 2. 채납자가 담보를 제공하여 채납액 총당이 가능하게 된 경우 3. 이행기한이 지난 채권에 대하여 이행연기특약을 하는 경우 4. 채무가 면제된 경우

한편 요강 제17조에 따르면 공사는 [표 10]의 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 중앙관서의 장 등에게 사전 통보한 후 채납액 징수업무를 중단할 수 있도록 되어 있다.

[표 10] 채납액 징수업무 중단 사유

중단 사유 (요강 제17조 각 호)	비고
1. 채납액의 소멸 시효가 완성된 경우	해지사유
2. 채납자가 사망하고 징수 실익이 있는 상속재산이 없는 경우	해지사유
3. 법원의 금지·중지명령, 개인회생절차 개시결정, 파산선고·면책결정 등 관련 법규에서 정하는 제한 사유로 인해 더 이상 징수를 진행할 수 없는 경우	보류사유
4. 채납자의 주민등록이 말소되었거나 소재불명 등으로 사실상 징수가 불가능한 경우	해지사유
5. 법인 채납자의 폐업, 파산 또는 청산 상태로 인해 사실상 징수 실익이 없는 경우	해지사유

구분	합계	보류	보류·중단	해지	해지·중단	중단	기타	
사유		재난지역	희생 및 파산 등	체납액 없음	소멸시효 완성	소재 파악 불가	납부중, 납부약속	중앙관서 요청
합계	“기재 생략”							
국세 체납								
국가 채권								

그 이유를 분석한 결과 현행 요강에서는 보류 및 해지가 이루어 지려면 그 사유를 중앙관서의 장이 인지하고 공사에 통보를 해야 할 수 있도록 되어 있어 보류 및 해지 사유가 발생한 것을 공사가 인지하더라도 공사가 직권으로 처리할 수 없기 때문인 것으로 파악되었으며 이에 따라 중앙관서의 통보가 있기 전까지의 징수활동 중지 등의 업무 처리는 할 수 없었고 별도로 납부독촉 발송제외 등을 표시하고 위탁 징수업무를 하지 않는 형태로 관리하고 있는 실정이었다.

다만 공사 요강에는 [표 10]과 같이 체납징수업무를 중단하는 조항이 있는데 중단 사유(요강 제17조)가 보류 및 해지 사유(요강 제15, 16조) 전체를 포함하지 못하고 있었으며 전산시스템에도 ‘중단’이라는 물건상태 코드⁵⁾없이 물건상태를 진행으로 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서 압류재산 매각대행업무와 같이 보류 및 해지 사유가 발생할 경우 중앙관서의 장과 협의하여 공사가 보류 및 해지를 확정하는 방식을 도입하는 등의 방안을 마련할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았 으며, 체납징수업무를 철저히 하고 보류 및 해지 사유에 따른 적절한 조치 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 국가채권 등 위탁징수업무와 관련하여 납부 촉구 안내문을 발송하지 않은 ×건에 대해 지체 없이 조치하고 (시정)

5) 전산시스템상 물건상태 코드는 신규, 진행, 보류, 해지 4개만 있음

①수탁사실 안내서 통지 및 납부촉구 안내문 발송 업무가 누락되지 않도록 모니터링 기능을 마련하는 등 관련 전산시스템을 개선하고

②수탁사실 안내서 통지 후 일정기간을 두고 납부촉구 안내문을 발송하는 시기와 최초 납부촉구 안내문 발송 후에 납부촉구 안내문을 재발송하는 시기에 대한 기준을 마련하고

③보류 및 해지사유 발생시 그 사유에 맞게 처리되도록 공사가 해당 중앙관서에 의견을 통보하여 공사가 보류 및 해지를 확정시키는 방안과

④민원이나 불필요한 행정력 낭비가 발생하지 않도록 보류 및 해지 확정에 앞서 징수업무 중단 조치를 적극 활용하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)